

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT KHUSUS OTAK & JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
DENGAN
RUMAH SAKIT JANTUNG JAKARTA
TENTANG
KERJA SAMA PEMANFAATAN SUMBER DAYA
YANG DIMILIKI MASING-MASING RUMAH SAKIT**

Nomor RSPRB : 528/U000000/2022-S0
Nomor RS Jantung Jakarta : 018/TU.M/RSJJ/02/IV/2022

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di **Jakarta**, pada hari ini **Senin** tanggal **sebelas** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh dua (11 – 4 – 2022)** oleh:

- I. **PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RUMAH SAKIT KHUSUS OTAK & JANTUNG PERTAMINA RORAL BIRINGKANAYA**, Badan Hukum yang berkedudukan di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan Anggaran Dasar terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 42 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0054926.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 10 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Ahsan**, selaku **Direktur RS Khusus Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC **Nomor Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 Nopember 2021**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **RUMAH SAKIT JANTUNG JAKARTA**, berkedudukan di Jl. Matraman Raya No.23, RT 02, RW.01, Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13140, yang dimiliki oleh PT Satya Dharma Kardia didirikan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 3 Desember 2007, tentang pendirian PT Satya Dharma Kardiadibuat dihadapan Misahardi Wilatama SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-07113 HT.01.01-TH.2007 tanggal 17 Desember 2007, yang perubahan Anggaran Dasar terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 10 tanggal 12 November 2019, dibuat dihadapan Yeldi Anwar, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0093884.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 13 November 2019, dalam hal ini diwakili oleh Dr. dr. Jusuf Rachmat, Sp.B., Sp.BTKV (K)., MARS bertindak sah dalam jabatannya sebagai **Direktur Utama** Jantung RS Jantung Jakarta berdasarkan surat keputusan Direktur PT Satya Dharma Kardia Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Jantung Jakarta, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dengan memperhatikan :

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah **Rumah Sakit Khusus Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya** salah satu unit usaha dari PT Pertamina Bina Medika IHC, yang merupakan *Holding Company* yaitu Holding Rumah Sakit BUMN (IHC) yang bergerak di bidang Perumahsakitan yang mencakup Unit Usaha beberapa Rumah Sakit dan/atau Poliklinik Pertamina, beberapa Rumah Sakit dan/atau Poliklinik BUMN (Anak Perusahaan), beberapa Rumah Sakit / Poliklinik yang dikelola Pertamina IHC (IHC Member), beberapa Rumah Kerja Sama Operasi (KSO) yang tersebar di seluruh Indonesia.
- B. **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Jantung Jakarta merupakan rumah sakit khusus jantung yang telah memperoleh izin operasional No: 1/b.3.7/31.75.01.1004.01.013.S.2/1/-1.779.3/2020 Tahun 2020 dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan komitmen dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan Bersama ini bertujuan meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Penempatan dan/atau penugasan dokter spesialis dan kolaborasi dalam pelayanan kesehatan berupa layanan unggulan khusus bidang penyakit jantung dan pembuluh darah;
2. Kolaborasi pelayanan penyakit jantung dan pembuluh darah dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) **PARA PIHAK**, pada kegiatan pelatihan dan magang tenaga kesehatan yang meliputi tenaga medis, tenaga perawat dan tenaga kesehatan lainnya;
3. Rujukan pasien dan/atau tindakan medis penyakit jantung dan pembuluh darah ;

PASAL 2 PELAKSANAAN

1. Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja sama.
2. Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

3. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya-tidaknya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 4 KEWAJIBAN MERAHASIAKAN

1. **PARA PIHAK** menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada **PIHAK LAINNYA** yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
2. Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini menjadi tidak berlaku apabila :
 - a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu pada kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum.
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
3. **PARA PIHAK** menjamin untuk menyimpan asli maupun copy dari dokumen/surat dalam bentuk apapun sebagai pertinggal dan akan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5 KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung melalui Korespondensi sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Up. Direktur RS Khusus Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya
 cc. Pj. VD Medical Service
 Alamat : RS Khusus Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya
 Jalan Pajjiaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya
 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90552
 Telepon : 0813 5424 429
 Email : rsprb@ihc.id

PIHAK KEDUA

Up. Direktur Utama
 cc. Manajer Penunjang Medis
 Alamat : RS Jantung Jakarta
 Jl. Matraman Raya No.23, RW.1, Palmeriam, Kecamatan Matraman,
 Jakarta Timur, DKI Jakarta 13140
 Telepon : 021 29360701
 Email : jakartaheartcenter@gmail.com

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 6 JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** atau sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**, mana yang lebih dahulu terjadi, kecuali diubah dan ditentukan lain berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa berlaku Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** belum melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**, dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu **PIHAK** ke **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif perpanjangan yang dikehendaki.
3. Dengan berakhirnya atau diakhirinya Kesepakatan Bersama ini, tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah ditanda tanagani **PARA PIHAK** berdasarkan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepatan Bersama ini akan ditetapkan dan/atau disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Rumah Sakit **PARA PIHAK** dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjia Kerja Sama yang definitif.

PASAL 8 PEMBIAYAAN

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alama seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, hura-hura, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9 PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

PASAL 10 PENUTUP

1. Perubahan / addendum terhadap Kesepakatan Bersama ini hanya berlaku dan mengikat jika tertulis dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan Bersama ini akan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** walaupun para pejabat yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini mengalami perubahan.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini aslinya dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan ditanda-tangani di atas meterai yang cukup oleh **PARA PIHAK** di **Jakarta** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC
QQ RS Khusus Otak & Jantung Pertamina
Royal Biringkanaya



Dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur

PIHAK KEDUA

RS JANTUNG JAKARTA



Dr. dr. Jusuf Rachmat, Sp.B., Sp.BTKV
(K), MARS
Direktur Utama

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

PASAL 10
PENUTUP

1. Perubahan / addendum terhadap Kesepakatan Bersama ini hanya berlaku dan mengikat jika tertulis dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan Bersama ini akan tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** walaupun para pejabat yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini mengalami perubahan.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini aslinya dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan ditanda-tangani di atas meterai yang cukup oleh **PARA PIHAK** di **Jakarta** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC
QQ RS Khusus Otak & Jantung Pertamina
Royal Biringkanaya



Dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur

PIHAK KEDUA

RS JANTUNG JAKARTA



Dr. dr. Jusuf Rachmat, Sp.B., Sp.BTKV
(K)., MARS
Direktur Utama

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	